

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 175

от 20 май 2026 г.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 49е от Закона за електронните съобщения,

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА РЕШИ:

1. Приема проект на Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги), съгласно приложението към настоящото решение.

2. Открива процедура за обществени консултации на проекта по т. 1.

3. Проектът по т. 1, заедно с мотивите към него, да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.

4. Определя 30-дневен срок за провеждане на обществени консултации, считано от датата на публикуване на съобщението по т. 3 на Портала за обществени консултации, в който заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта.

5. Проектът по т. 1, заедно с мотивите за приемането му, да бъде изпратен на Съвета за електронни медии и Комисията за защита на личните данни за публикуване на интернет страниците им и на Портала за обществени консултации.

Мотиви:

Съгласно чл. 49е от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), условията и редът за координация на изпълнението на дейностите по Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) между Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се уреждат със съвместна инструкция.

Предвид посочената разпоредба съвместно с представители на заинтересованите ведомства се изготви проект на Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).

Инструкцията урежда условията, реда и механизма за координация между КРС, СЕМ и КЗЛД при изпълнение на правомощията им по Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС.

Инструкцията определя формите на взаимодействие, обмена на информация и координация във връзка с надзора върху доставчиците на посреднически услуги съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065. Инструкцията има за цел да осигури ефективно, пропорционално и съгласувано прилагане на Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС при спазване на принципите на законност, пропорционалност и зачитане на основните права, включително свобода на изразяване и достъп до информация, институционална независимост на всеки компетентен държавен орган, ефективност, своевременност, прозрачност и отчетност на действията, защита правата на субектите на данни и поверителност на информацията.

Инструкцията урежда координацията между КРС, СЕМ и КЗЛД при изпълнение на функциите им като компетентни органи по чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065 и чл. 49е от ЗЕС, както и правомощията на КРС като координатор за цифровите услуги. Инструкцията се прилага при осъществяване на надзор, обмен на информация, координация на проверки, предприемане на съвместни действия и изпълнение на задължения за сътрудничество и докладване на национално и европейско равнище.

В изпълнение на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове следва да се проведе процедура за обществена консултация на Проекта на инструкция.

На основание гореизложеното, КРС приема проект на Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги), съгласно Приложението към настоящото решение, и открива процедура за обществени консултации на Проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иван Димитров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Станислава Йорданова)

Директор на дирекция „Правна“

(Мария Бончева)